

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6760/2538

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย สุนทร บำรุง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5), มาตรา 176

โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นความผิดฐานรับของโจรในระหว่างวันที่22ตุลาคม2536เวลากลางวันถึงวันที่18มิถุนายน2537เวลากลางคืนหลังเที่ยงกรรมหนึ่งกับกระทำความผิดฐานรับของโจรในระหว่างวันที่2เมษายน2537เวลากลางวันถึงวันที่18มิถุนายน2537เวลากลางคืนหลังเที่ยงอีกกรรมหนึ่งเมื่อจำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจรและคดีไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องสืบพยานโจทก์อีกข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นความผิดฐานรับของโจร2กรรม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2536 ถึงวันที่18 มิถุนายน 2537 ได้มีคนร้ายลักเอาวิทยุ สเตอริโอ ยี่ห้อเจวีซี1 เครื่อง ราคา 10,058 บาท หูฟังชาวด์อะเบาร์ท 1 ชุด ราคา495 บาท นาฬิกาตั้งโต๊ะ 1 เรือน ราคา 300 บาท เครื่องรับโทรศัพท์ยี่ห้อโกลด์สตาร์ 1 เครื่อง ราคา 875 บาท รวมราคาทรัพย์สินทั้งสิ้น11,728 บาท ของบริษัทห้างเซ็นทรัลดี

พาทเม้นท์สโตร์ จำกัดผู้เสียหายไป ต่อมาเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมทรัพย์สิน
ของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปดังกล่าวและอยู่ในความครอบครองของจำเลยเป็น
ของกลาง โดยจำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าว ของผู้เสียหายไป หรือมี
ฉะนั้นจำเลยได้รับของโจรซึ่งทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกลักไปดังกล่าว โดยจำเลยรู้
อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ และระหว่างวันที่ 2
เมษายน 2537 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2537 เวลากลางคืนหลังเที่ยงได้
มีคนร้ายลักไมโครโฟน ยี่ห้อที่อีวี ทีเอ็ม 1 ตัว ราคา 900 บาท และชุดถ้วยกาแฟ 1
ชุด ราคา 300 บาท รวมราคาทรัพย์สิน 1,200 บาท ของบริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเม
น્ટสโตร์ จำกัด ผู้เสียหายไปโดยทุจริตเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมทรัพย์สินของผู้
เสียหายที่ถูกคนร้ายลักเอาไปดังกล่าว และอยู่ในความครอบครองของจำเลยเป็นของ
กลางทั้งนี้ โดยจำเลยเป็นคนร้ายลักทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวของผู้เสียหายไปโดย
ทุจริต หรือจำเลยได้รับของโจรซึ่งทรัพย์สินของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปดังกล่าว
โดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 91

จำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจร

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
357 วรรคแรก รวม 2 กระทง เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 จำคุกกระทงละ 2 ปี รวมจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่จะวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดก็กรรมนั้นต้อง
พิจารณาจากคำฟ้องว่า จำเลยได้กระทำการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่
คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นความผิดฐานรับของโจรใน
ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2536 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2537 เวลากลาง
คืนหลังเที่ยง กรรมหนึ่ง กับกระทำความผิดฐานรับของโจรในระหว่างวันที่ 2
เมษายน 2537 เวลากลางวัน ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2537 เวลากลางคืนหลังเที่ยง อีก
กรรมหนึ่ง เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพฐานรับของโจร และคดีไม่อยู่ในบังคับที่จะ
ต้องสืบพยานโจทก์อีก ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าจำเลยได้กระทำการอันเป็นความผิดฐาน
รับของโจร 2 กรรม

พิพากษาแก้เป็นว่า ในความผิดฐานรับของโจรไม่โครโฟน กับชุดถ้วยกาแฟรวม
ราคาทรัพย์สิน 1,200 บาท จำคุก 1 ปี 6 เดือนรวมโทษจำคุก 2 กระทง จำคุก 3 ปี 6
เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 9 เดือน
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ดุสิต เพชรปลูก-อากาศ บำรุงชีพ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ